

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6500/2542

นาง ประกาย จุฬวณิช
นาย สิทธิ ไชยวุฒิวรสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

การยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ที่ล่าช้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 เหตุแห่งความล่าช้าจะต้องเป็นกรณีที่เป็นพฤติการณ์นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้

คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยอ้างเหตุที่ไม่ทราบเรื่องถูกฟ้องว่า คนในบ้านจำเลยลี้มมอบหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ใช่พฤติการณ์นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดไต่สวนและมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้อง จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 2,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2538 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 593,750 บาท หากจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 62253 พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองออกขาย

ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบ ศาลชั้นต้นออกคำบังคับสั่งให้จำเลยโดยวิธีปิดคำ
บังคับเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 ต่อมาวันที่ 13 มกราคม 2541 จำเลยยื่นคำร้อง
ว่า จำเลยเพ่งทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2541 เนื่องจากเพ่ง
ได้พบเห็นคำบังคับของศาล สอบถามคนในบ้านถึงหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
คนในบ้านแจ้งว่าได้รับไว้แล้วลืมนอบให้จำเลยจึงนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมา
ให้จำเลย หากจำเลยทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง จำเลยจะยื่นคำให้การสู้คดีและข้อต่อสู้
ของจำเลยมีทางชนะคดีโจทก์ได้ เนื่องจากโจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน
เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นโมฆะ และจำเลยไม่เคยผิดนัดหรือค้างชำระ
ดอกเบี้ยแต่อย่างใด จำเลยมิได้ตั้งใจที่จะขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาขอ
ให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่โดยอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ปิด
คำบังคับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 จำเลยต้องยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่ภายใน 15
วันนับแต่การส่งคำบังคับมีผลคือภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 แต่จำเลยยื่นคำร้อง
วันที่ 13 มกราคม 2541 จึงล่วงเลยเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 208 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้แล้ว โดยคำร้องมิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งว่า
จำเลยไม่อาจยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจ
บังคับได้อันจะทำให้จำเลยมีสิทธิยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่ได้ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่พฤติการณ์นั้นสิ้นสุดลง คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า ตามคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลย ได้แสดงถึงเหตุแห่งความล่าช้าครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 แล้วนั้น เห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว การยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ที่ล่าช้านั้น เหตุแห่งความล่าช้าจะต้องเป็นกรณีที่เป็นพฤติการณ์นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ แต่ตามคำร้องจำเลยอ้างเหตุที่ไม่ทราบเรื่องถูกฟ้องเพียงว่า คนในบ้านจำเลยลี้ภัยหลบหนีและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย ซึ่งไม่ใช่พฤติการณ์ นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ ดังนี้ ถือได้ว่าคำร้องจำเลยหาได้อ้างเหตุที่เป็นพฤติการณ์ นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ดังกล่าวแต่ประการใดไม่ จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วย กฎหมายดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องทำการไต่สวนคำร้อง ศาล ชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-พูนศักดิ์ จงกลนี้-วิชา มหาคุณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ